# Reclamo del 2 febbraio 2030 — messaggio PEC e ricevute

Stampa del messaggio di posta elettronica certificata e delle relative ricevute, effettuata dal mittente dalla propria casella.

## Ricevuta di accettazione

Mittente: eliamontorsi@pec.it Destinatario: reclami@pec.bpfrignano.it Per conoscenza: sassuolo@pec.bpfrignano.it Data e ora di accettazione: 02/02/2030 12:04:13 (+0100) Identificativo messaggio: opec2101.20300202120413.05122.34.1.62@pec.aruba.it Oggetto: RECLAMO — Montorsi Elia — rapporto n. 000401234567 — certificates ISIN XS1892204471 e XS1935570126 Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato. Allegati: Reclamo_Montorsi_firmato.pdf (312 KB); CI_Montorsi.pdf (1,1 MB); Ordine_22-03-2028_pag1.pdf (648 KB); Estratto_titoli_31-12-2029.pdf (402 KB).

## Ricevuta di avvenuta consegna

Data e ora di consegna: 02/02/2030 12:04:21 (+0100) Il messaggio indirizzato a reclami@pec.bpfrignano.it è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio: opec2101.20300202120413.05122.34.1.62@pec.aruba.it. Gestore: Aruba PEC S.p.A.

Ricevuta di avvenuta consegna per il destinatario in copia sassuolo@pec.bpfrignano.it: 02/02/2030 12:04:22 (+0100).

## Testo del messaggio

Elia Montorsi Via Circonvallazione Sud 41 — 41049 Sassuolo (MO) Codice fiscale MNTLEI58E12G393T PEC: eliamontorsi@pec.it — tel. 335 6218804

Spett.le Banca Popolare del Frignano S.p.A. Ufficio Reclami Via Emilia Centro 118 — 41121 Modena PEC: reclami@pec.bpfrignano.it

e p.c. Filiale di Sassuolo, Via Radici in Piano 24 — 41049 Sassuolo (MO)

Sassuolo, 2 febbraio 2030

Oggetto: Reclamo — rapporto di deposito titoli n. 000401234567 acceso presso la Filiale di Sassuolo — acquisto dei certificates ISIN XS1892204471 (22 marzo 2028) e ISIN XS1935570126 (9 ottobre 2028) — contestazione della profilatura, dell’informativa ricevuta e della perdita subita — richiesta di documentazione.

Con la presente, io sottoscritto Elia Montorsi, nato a Pavullo nel Frignano il 12 maggio 1958, titolare del rapporto in oggetto, presento formale reclamo per i fatti che seguono.

Il 14 marzo 2028 ho sottoscritto presso la Vostra Filiale di Sassuolo il contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento e, nella stessa occasione, il questionario di profilatura, alla presenza del consulente sig. Andrea Ferrarini. Il 20 marzo 2028 ho alimentato il conto di appoggio con un bonifico di euro 100.000,00 proveniente dal mio conto presso altra banca, somma che rappresenta la quasi totalità dei miei risparmi. Sono pensionato, all’epoca avevo settant’anni e in precedenza avevo detenuto soltanto titoli di Stato e un conto deposito.

Il 22 marzo 2028, su indicazione del sig. Ferrarini, ho sottoscritto per euro 60.000,00 nominali il certificate “Phoenix Memory su paniere di tre titoli bancari europei”, ISIN XS1892204471, scadenza 22 marzo 2033. Il 9 ottobre 2028, con ordine impartito per telefono sempre su proposta del consulente, ho acquistato per euro 40.000,00 nominali il certificate “Express su indice azionario settoriale europeo”, ISIN XS1935570126.

Contesto in primo luogo la profilatura. Le risposte del questionario non le ho date io: il consulente ha compilato il modulo sul terminale e mi ha chiesto di firmare, spiegandomi che si trattava di un passaggio obbligatorio. Solo nel dicembre 2029, quando ho chiesto copia dei documenti in filiale, ho appreso che il mio profilo risulta “dinamico”, con conoscenza ed esperienza “media-alta” in strumenti derivati e strutturati, cosa che non corrisponde in alcun modo alla mia situazione né a quanto avevo dichiarato a voce.

Contesto in secondo luogo l’informativa ricevuta. Nessuno mi ha spiegato il funzionamento della barriera, il rischio di perdita del capitale né il fatto che le cedole fossero condizionate. Il prodotto mi è stato descritto come “sicuro, con cedola semestrale”. Per il certificate acquistato il 9 ottobre 2028 non ho ricevuto alcun documento informativo, né prima né dopo l’ordine telefonico, e non mi è stato letto alcun riepilogo delle condizioni.

Contesto infine la perdita. Dall’estratto del deposito titoli al 31 dicembre 2029, che allego, risulta quanto segue: certificate ISIN XS1892204471, valore 41,20%, controvalore euro 24.720,00; certificate ISIN XS1935570126, valore 78,50%, controvalore euro 31.400,00; controvalore complessivo euro 56.120,00. Le cedole accreditate sono state tre, per complessivi euro 3.600,00 (euro 1.200,00 nel settembre 2028, euro 1.200,00 nel marzo 2029 ed euro 1.200,00 nell’ottobre 2029). A fronte di euro 100.000,00 investiti, la perdita alla data del 31 dicembre 2029 è dunque di euro 40.280,00, salvo più esatta determinazione una volta ricevuta la documentazione che chiedo di seguito.

Chiedo pertanto:

1. il risarcimento della perdita subita, allo stato quantificata in euro 40.280,00, con riserva di aggiornarne l’importo, oltre interessi;
2. la consegna, in copia integrale, dei seguenti documenti: modulo d’ordine completo del 22 marzo 2028, con la dichiarazione di adeguatezza; documentazione dell’ordine del 9 ottobre 2028, con la relativa dichiarazione di adeguatezza; registrazione della telefonata del 9 ottobre 2028 con cui è stato impartito l’ordine; documenti contenenti le informazioni chiave (KID) dei due certificates; note di eseguito; rendiconti periodici del deposito titoli dall’apertura del rapporto a oggi; rendiconti annuali dei costi e degli oneri per gli anni 2028 e 2029;
3. riscontro scritto al presente reclamo entro il termine previsto dalla normativa vigente.

Segnalo che, oltre alla mia copia del contratto quadro, alla copia del questionario ritirata in filiale nel dicembre 2029 e alla contabile del bonifico, dispongo soltanto della prima pagina del modulo d’ordine del 22 marzo 2028 e dei rendiconti al 31 dicembre 2028 e al 31 dicembre 2029; ogni altro documento relativo al rapporto non mi è mai stato consegnato.

Con espressa riserva di ogni ulteriore azione a tutela dei miei diritti, resto in attesa di un Vostro riscontro all’indirizzo PEC sopra indicato.

Distinti saluti.

Elia Montorsi (firma autografa sul documento allegato in formato PDF)

Allegati: 1) copia della carta d’identità; 2) copia della prima pagina del modulo d’ordine del 22 marzo 2028; 3) copia dell’estratto del deposito titoli al 31 dicembre 2029.